

1500717-56.2020.8.26.0318

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RAYAN VASCONCELOS BEZERRA

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... local dos fatos estava ocorrendo o tráfico de drogas. Assim, seguiu, na companhia do policial Coradini, até o local indicado e passaram a acompanhar a movimentação no local. Permaneceram em uma viatura descaracterizada até conseguir presenciar a venda de droga. Diante disso, outra equipe foi acionada para realizar a abordagem do comprador. O comprador foi abordado há alguns ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Professor Domingos Cambiaghi, n.º 322, Leme - SP - cep 13611-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 17h00min

1500717-56.2020.8.26.0318 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500717-56.2020.8.26.0318

Classe - Assunto

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

Antonio Alves de Almeida Filho

Juiz de Direito: Dr. RAYAN VASCONCELOS BEZERRA

Vistos.

ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA FILHO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Relatório dispensado.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

Não havendo preliminares e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

Dá-se o crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, quando o agente adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No

presente caso, estão presentes as elementares guardar e trazer consigo.

Analisando-se os elementos de informação, bem como a produção de provas em juízo, verifico que a materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 5/7 e pelo Laudo Pericial de fls. 11/13, bem como pela prova oral colhida em solo policial e, posteriormente, em juízo.

A autoria é certa e recai sobre o denunciado.

Vejamos os elementos probatórios colhidos:

A testemunha Paulo Sergio Francisco, guarda municipal, perante a autoridade policial, relatou que (fls. 15): “[...]nesta data, estava na delegacia, onde exerce suas atividades, quando receberam uma denúncia anônima, dando conta de que no local dos fatos estava ocorrendo o tráfico de drogas. Assim, seguiu, na companhia do policial Coradini, até o local indicado e passaram a acompanhar a movimentação no local. Permaneceram em uma viatura descaracterizada até conseguir presenciar a venda de droga. Diante disso, outra equipe foi acionada para realizar a abordagem do comprador. O comprador foi abordado há alguns quarteirões e com ele encontraram uma porção de maconha e a quantia de R\$30,00. O comprador afirmou ter comprado a droga em outra data. Com a confirmação do encontro da droga foram até a residência do indiciado e foram atendidos pela testemunha Viviane, companheira dele. A entrada dos policiais foi franqueada no local pela testemunha, mas enquanto entravam na casa o indiciado correu para os fundos. No chão do quintal, espalhadas, encontraram seis porções de maconha, quando a testemunha informou que o indiciado havia jogado o restante sobre o telhado. Em busca realizada sobre o telhado encontraram mais trinta porções de maconha. Em revista a residência mais nada de ilícito foi encontrado. Indagado acerca dos fatos o indiciado afirmou que comprou a droga em outro bairro, já fracionada, para seu consumo pessoal. O indiciado foi levado ao pronto socorro para realização de exame cautelar e posteriormente conduzido ao Plantão Policial, onde também foram conduzidos o comprador da droga e a companheira do indiciado.”

Em juízo, disse que receberam denúncia de uma residência em que ocorreria traficância de drogas. Foram ao local com viatura descaracterizada. O réu chegou com bicicleta, fazendo movimentação de compra de algo. Abordaram o acusado e com ele foi encontrada porção de maconha. Indagado, disse que não se lembrava onde tinha comprado. Após, dirigiram-se até a casa, onde lhe falaram que teriam vendido a droga ao réu.

Ouvida na fase policial, a testemunha Luís Fernando Coradini, policial civil, disse que (fls. 14): “[...]nesta data, estava na delegacia quando receberam uma denúncia anônima, dando conta de que no local dos fatos estava ocorrendo o tráfico de drogas. Assim, seguiu, na companhia do GCM Francisco, até o local indicado e passaram a acompanhar a movimentação no local. Permaneceram em uma viatura descaracterizada até conseguir presenciar a venda de droga. Diante disso, outra equipe foi acionada para realizar a abordagem do comprador. O comprador foi abordado há alguns quarteirões e com ele encontraram uma porção de maconha e a quantia de R\$30,00. O comprador afirmou ter comprado a droga em outra data. Com a confirmação do encontro da droga foram até a residência do indiciado e foram atendidos pela testemunha Viviane, companheira dele. A entrada dos policiais foi franqueada no local pela testemunha, mas enquanto entravam na casa o indiciado correu para os fundos. No chão do quintal, espalhadas, encontraram seis porções de maconha, quando a testemunha informou que o indiciado havia jogado o restante sobre o telhado. Em busca realizada sobre o telhado encontraram mais trinta porções de maconha. Em revista a residência mais nada de ilícito foi encontrado. Indagado acerca dos fatos o indiciado afirmou que comprou a droga em outro bairro, já fracionada, para seu consumo pessoal. O indiciado foi levado ao pronto socorro para realização de exame cautelar e posteriormente conduzido ao Plantão Policial, onde

também foram conduzidos o comprador da droga e a companheira do indiciado.”

Em seu depoimento extrajudicial (fls. 17), o réu disse que: “que é usuário de drogas e comprou uma porção de maconha de um desconhecido. Que não sabe dizer o nome da pessoa ou o local.”

O réu não compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia.

Pois bem.

Pelo exposto, é de se entender que restou comprovado, para além da dúvida razoável, que o denunciado, de fato, praticou as condutas descritas na inicial acusatória.

Os policiais civis ouvidos em juízo foram uníssonos e narraram de forma coesa e harmônica que, na data e local dos fatos, o denunciado portava pacote contendo produto semelhante a maconha, supostamente para consumo.

Ainda, não há quaisquer indícios ou elementos que apontem a intenção dos policiais em prejudicar deliberadamente o ora denunciado.

Por outro lado, é cediço na jurisprudência que a palavra de tais policiais, quando não afastada por outros elementos probatórios, goza da confiabilidade necessária para fins condenatórios. No caso, portanto, como os depoimentos foram coesos e uníssonos, não havendo quaisquer elementos que maculem a versão trazida em juízo, é certo que os fatos ocorrem tais como narrados na denúncia.

Por fim, com relação à alegação de inconstitucionalidade, cito o seguinte julgado a refutar o acolhimento da tese:

Apelação. Posse de entorpecentes para consumo pessoal. Rejeição da denúncia com fundamento na inconstitucionalidade do tipo penal e, subsidiariamente, na atipicidade da conduta. Matéria ainda não decidida em caráter definitivo pelo STF. Vigência e constitucionalidade da norma criminalizadora que persistem. O tema referente à constitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 é polêmico e ganhou significativa importância jurídica, mercê da deliberação do Excelso Pretório de lhe emprestar relevância geral (RE nº 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes), não tendo ocorrido ainda o seu julgamento definitivo. Na ausência de declaração de inconstitucionalidade pelo guardião mor da Constituição, e tendo em conta que os Tribunais Superiores, ainda que sem ferir diretamente o tema, vêm aplicando e se referindo ao referido dispositivo legal sem proclamar a eiva à Carta Republicana (cf., por exemplo, STF, RE nº 430.105 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; STJ, HC nº 350.317, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; HC nº 339.592, Rel. Min. Ribeiro Dantas; HC nº 347.779, Rel. Min. Jorge Mussi; HC nº 177.012, Rel. Min. Gilson Dipp), há que se prestigiar o princípio hermenêutico de que se presume constitucional um ato legislativo. (...) (TJSP; Apelação Criminal 1500183-10.2020.8.26.0352; Relator (a): Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Miguelópolis - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

Portanto, restou cabalmente demonstrado que o ora denunciado, agente culpável, praticou fato típico e ilícito, não havendo quaisquer elementos que possam infirmar tal conclusão.

Fundamentada a condenação e procedente o pedido da ação penal, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade é normal. O réu possui maus antecedentes pela condenação no processo n. 0000162-94.2012.8.26.0318 (certidão de fls. 47/50 e FA de fls. 29/46), razão pela qual, atentando às diretrizes do artigo 59 do Código Penal,

afigura-se inaplicável tão somente a pena de advertência, incidindo o disposto no art. 28, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, fixo-lhe a pena base em 6 (seis) meses de prestação de serviços comunitários.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente a agravante da multireincidência, consistente em condenações transitadas em julgadas nos processos nº 0000028-96.2014.8.26.0318, 0000147-28.2012.8.26.0318, 0004734-93.2012.8.26.0318, 0008189-03.2011.8.26.0318 e 3001285-42.2013.8.26.0318 (fls. 47/50), razão pela qual aumento a pena anterior em 1/6, totalizando 07 (sete) meses de prestação de serviços comunitários.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anterior como definitiva.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para fins de condenar ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA FILHO, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) meses de prestação de serviços comunitários ou adesão, pelo mesmo período, ao projeto Fé como Alternativa, por considerá-lo como incurso no crime previsto no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Nada mais havendo a ser tratado, regularize-se e archive-se os autos com as cautelas de praxe.

Publicada em audiência. Registre-se e Cumpra-se.

Leme, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA